

1506063-75.2018.8.26.0344

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Josiane Patricia Cabrini Martins Machado

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN CANDIDO DO NASCIMENTO

Vistos.

WILLIAN CÂNDIDO DO NASCIMENTO, RG 49.928.580 (filho de Adriana Aparecida Cândido e Sílvio César do Nascimento), foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, em data e horário não precisos, porém no período compreendido entre o dia 24 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

1ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, Marília - SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1506063-75.2018.8.26.0344 - lauda

CONCLUSÃO

Em 11 de novembro de 2022, faço os autos conclusos à MM. Juíza de Direito, Dra. Josiane Patricia Cabrini Martins Machado. Eu, Fabio Mussatto Venezuela, M818348, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506063-75.2018.8.26.0344 - Controle 2018/002449

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN CANDIDO DO NASCIMENTO

Vistos.

WILLIAN CÂNDIDO DO NASCIMENTO, RG 49.928.580 (filho de Adriana Aparecida Cândido e Sílvio César do Nascimento), foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, em data e horário não precisos, porém no período compreendido entre o dia 24 de maio de 2018, período da manhã, e o 25 de maio de 2018, período da manhã, nesta cidade e Comarca de Marília/SP, recebeu e ocultou, em proveito próprio, a motocicleta Honda CG 125 Titan KS, chassis 9C2JC30102R163108, placa CZS-

4258, avaliada em R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme auto de avaliação indireta de fls. 39, coisa que sabia ser produto de crime, em prejuízo de Lourival de Oliveira dos Santos (fls. 5/8).

Consta dos autos que, no dia 24 de maio de 2018, em horário incerto, o denunciado recebeu a predita motocicleta de uma pessoa desconhecida e, na mesma data, no período noturno, ocultou-a na casa da ex-convivente Janaína Cardozo Xavier (fls. 34). A motocicleta, encontrada sem placa de identificação e sem retrovisores (laudo de exame pericial, fls. 60/65), fora subtraída por pessoa desconhecida naquela mesma data (24 de maio de 2018), no período da manhã, na Avenida São Luís, altura do número 320, quando o proprietário Lourival de Oliveira dos Santos a estacionou momentaneamente ali (fls. 2/3).

No dia seguinte, em 25 de maio de 2018, a motocicleta foi apreendida por policiais militares na casa de Janaína (fl. 34), ex-mulher do denunciado, local em que ele, segundo a inicial, ocultou. No momento da apreensão, o denunciado não estava presente nem foi localizado no lugar em que Janaína indicou como sendo o seu local de trabalho. Posteriormente, ouvido na Delegacia de Polícia, disse que a motocicleta, pertencente a um indivíduo conhecido como "Chicão", ficou sem combustível, quando, então, guardou-a na casa da namorada. Porém, não soube qualificar ou indicar onde "Chicão" poderia ser encontrado (fls. 10/11 e 35/36).

A denúncia foi recebida (fls. 85/86). O réu, citado pessoalmente (fls. 96), apresentou resposta à acusação às fls. 100/103.

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e as testemunhas, bem como interrogado o acusado ao final (fls. 170/171).

Alegações finais do representante do Ministério Público e da defesa apresentadas, por escrito, respectivamente, às fls. 175/180 e 188/193.

É o relatório. Fundamento e decido.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade e autoria delitivas se encontram devidamente comprovadas, conforme boletim de ocorrências (fls. 5/8), auto de avaliação indireta (fls. 39, auto de entrega (fls. 54/55), laudo pericial (fls. 60/65) e a prova oral colhida nos autos. A vítima Lorival de Oliveira dos Santos, na fase policial, afirmou que, na data dos fatos, por volta das 12h, deixou sua motocicleta Honda CG TITAN 125, ano 2002, nas proximidades da rua São Luis com a rua Coronel José Brás, ou seja, perto da imobiliária onde trabalha. Cerca de 10 (dez) minutos depois, ao retornar, não encontrou o veículo. Na ocasião, uma vizinha da residência defronte ao local dos fatos informou à vítima que notou algo estranho minutos antes, tendo avistado dois jovens empurrando a motocicleta rumo à Avenida Rio Branco. Lourival, então, saiu com um amigo para tentar encontrar o bem, dirigindo-se até a região do "Argolo", acionando, ainda, a Polícia Militar. No dia seguinte, recebeu um telefonema de um conhecido da PM informando que a moto fora localizada no quintal de uma casa no Jardim Flamingo. Em juízo, ratificou a versão apresentada em sede policial.

As testemunhas Ivair Wagner de Souza e Lourenço Braga de Araújo, policiais militares, de forma uníssona, declararam, na fase policial, que, na data dos fatos, diante da notícia de um furto de uma motocicleta, deslocaram-se até o local, sendo que, lá chegando, a moradora Janaína afirmou que no dia anterior seu marido Willian deixou o bem na garagem, dizendo ser de um amigo. Com a permissão da moradora, ingressaram na residência e localizaram uma motocicleta sem placa e retrovisores na garagem. Afirmaram que, após pesquisa realizada, tratava-se de um veículo furtado no dia anterior e, sendo assim, foram até o local de trabalho de Willian, indicado por Janaína, mas não o encontraram. O PM Lourenço acrescentou que foram encontrados diversos microtubos plásticos transparentes vazios, usualmente utilizados para o embalo de drogas, e ainda 3(três) cartuchos intactos do calibre 380. Em juízo, corroboraram a versão apresentada em sede policial.

A testemunha Fábio Luis Teixeira dos Santos, investigador de polícia, ratificando o quanto descrito no relatório de investigação (fls. 12), relatou que a apreensão do bem foi efetuada pela PM e não havia como identificar o autor do furto, tanto pela ausência de testemunhas como de imagens de câmeras de segurança. Disse que Willian, na ocasião, relatou que um tal de Chicão deixou a moto com ele, alegando falta de combustível, e o acusado deixou o veículo na casa da ex-namorada, Janaína, pois sua

mãe não deixaria levar "coisas sem procedência para sua residência". Relatou que, ao indagar Willian, ele não soube dizer quem era ou onde se encontrava "Chicão", apenas que este residia nos prédios da "Homex". Assim, as investigações sobre o furto restaram prejudicadas. Mencionou que Janaína confirmou que não estava em casa quando o réu deixou a moto no local.

A testemunha Janaína Cardoso Xavier, esposa de Willian, na fase policial, declarou que, no dia dos fatos, chegou em casa e viu uma motocicleta e, ao questionar Willian, ele explicou que era de um amigo e que acabara a gasolina, motivo pelo qual lhe pediu que deixasse o veículo ali até o dia seguinte, quando a buscaria. Disse que, por questão do adiantado da hora (22h), deixou que a moto ficasse lá, relatando, ainda, que Willian nunca disse quem era o tal amigo. Em juízo, afirmou que, no dia dos fatos, chegou da igreja por volta das 21h30/22h, e a moto já estava na sua casa, sendo que Willian lhe explicou que "um moço passou empurrando a moto, sem gasolina, e pediu para guardar", sem conhecer a pessoa.

Por sua vez, o réu Willian Cândido do Nascimento, em sede policial, relatou que, de fato, deixou uma motocicleta na casa da ex-namorada (Janaína) e que, no dia 24 de maio de 2018, por volta das 17h, após chegar do trabalho, dirigiu-se até um campinho de futebol perto de onde morava e, após ter jogado com os amigos, por volta das 19h, um deles, de nome "Chicão", pegou a motocicleta e saiu. "Chicão" teria pedido para Willian guardar a moto em sua casa para depois buscá-la, mas Willian não permitiu. Assim, deixaram na casa de Janaína, sem o consentimento prévio dela. Alegou que não percebeu que a moto estava sem placa de identificação e que teve conhecimento que se tratava de produto de furto apenas no dia 26 de maio de 2018. Esclareceu que "Chicão" é morador das casas do "Homex", não sabendo o seu endereço completo, pois o conhecia apenas do campo do Jardim Flamingo, tratando-se de um indivíduo branco, com altura aproximada de 1,80m, compleição física mediana, cabelos pretos e lisos, não possuindo tatuagens. Negou que tenha praticado o delito de furto da motocicleta. Em juízo, corroborou a versão apresentada em solo policial sem acrescentando qualquer informação.

Ora, da análise da prova produzida, verifica-se que restou comprovada a prática delitiva pelo acusado.

De saída, restou demonstrado que a motocicleta inequivocamente esteve na posse do réu.

Não se pode olvidar que, nos crimes de receptação, a apreensão da res enseja a inversão do ônus da prova quanto à boa proveniência do bem. É dizer: cabe ao incriminado demonstrar que não tinha conhecimento acerca da origem crimínosa do bem, uma vez que se trata de tese defensiva, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Em que pese frisado pelo acusado que ele apenas guardou a motocicleta de um amigo na casa da ex-namorada, a defesa não fez prova alguma de que o réu desconhecia que o bem era produto de furto, ou que pudesse sê-lo.

Com efeito, na esteira da doutrina e da jurisprudência, "em tema de delito patrimonial, a apreensão de coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuta a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório." (TACrimSP, 10ª Câmara, Ap. n; 250.141, rel. Juiz Penteado de Moraes, in JTACrimSP 66/410).

No tocante à tipicidade, emerge do conjunto probatório a perfeita adequação do fato à norma penal incriminadora, estando preenchidos os elementos objetivo e subjetivo do tipo descrito no artigo 180, caput, do Código Penal. A doutrina ensina que, para a caracterização do delito de receptação dolosa, o agente deve saber que o bem adquirido, recebido, transportado, conduzido, ou ocultado é produto de crime. Por outro lado, como se trata de elemento meramente subjetivo, a jurisprudência aponta que esse requisito pode ser aferido pelas circunstâncias que envolveram a dinâmica dos fatos e a conduta do acusado.

De se notar, por derradeiro, que a prova de haver conhecimento da origem ilícita do objeto também pode ser indiciária ou circunstancial, deduzida da própria conduta do agente e dos fatos que envolvem a infração (arts. 157 e 239 do CPP, combinados; RT 395/309, 401/285; RJDTACrimSP 5/169, 19/75-147). Com efeito, "Para a firmação do

tipo definido no art. 180 do CP, é indispensável que o agente tenha prévia ciência da origem criminosa da coisa. No entanto, tratando-se de um estágio do comportamento meramente subjetivo, é sutil e difícil à prova do conhecimento que informa o conceito do crime, daí porque a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente." (JUTACRIM/SP, vol. 83/242). No presente caso, assenta a chamada "Willful Blindness Doctrine" (Doutrina da Cegueira Intencional), ou, no vernáculo, "Teoria da Cegueira Deliberada" ou "Teoria das Instruções da Avestruz", a qual equipara a alta desconfiança ao conhecimento inequívoco, o que perfaz a caracterização do dolo eventual. O agente, portanto, assume o risco, quando considera seriamente e aceita como altamente provável, que o objeto sob sua guarda tenha origem num delito previamente realizado. Dentro destas hipóteses, incluem-se as condutas de "cegueira" ou "ignorância" deliberada, uma vez que o agente deve agir com a devida cautela e se informar sobre a origem do bem que está sob sua responsabilidade. Se o denunciado não tinha plena ciência acerca da origem ilícita dos produtos, ao menos ignorando propositalmente este fato, assume o risco (dolo eventual) de produzir o resultado danoso e violar o bem jurídico protegido pelo tipo penal em questão, diante de todas as circunstâncias que o rodeiam.

Ora, no caso dos autos, não se mostra razoável alguém guardar consigo uma motocicleta, sem placas de identificação e sem retrovisores, de pessoa que sequer sabe o nome, ignorando a procedência do bem. A versão do réu, dessarte, mostrou-se inverossímil, caracterizando a "cegueira deliberada", pois tinha meios de saber acerca da procedência do objeto que recebeu de terceiro, mas assim não agiu. Isto é, preferiu correr o risco de incorrer em prática criminosa, o que importa, na verdade, em dolo eventual, suficiente à caracterização do tipo penal imputado na denúncia. Afere-se, portanto, o ânimo subjetivo do agente, através da análise dos dados objetivos da conduta descrita e comprovada no processo.

Desse modo, tendo em vista a demonstração do dolo do agente, não há que se falar em absolvição, tampouco na conduta culposa da receptação, motivo pelo qual não merece guarida a tese da defesa.

Assim, acusação contida na denúncia, portanto, em cotejo com as provas produzidas durante a instrução, foi devidamente confirmada, não se podendo alegar insuficiência probatória.

Diante do panorama apresentado, entendo que a conduta do acusado se insere no conceito de fato típico, antijurídico e culpável, sendo, a condenação, medida de rigor. Assim, afastadas as teses defensivas, passo à dosimetria da pena.

Respeitado o sistema trifásico, atenta aos critérios do artigo 59 e 68, ambos do Código Penal, verifico que, nos termos da certidão de fls. 200/204, o acusado se distancia dos valores do homem médio, já que respondeu e responde por diversos processos, ou seja, tem Maus antecedentes e evidente personalidade voltada à prática de delitos. Desta forma, tendo em vista os parâmetros da prevenção e repressão do crime, exaspero a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Em segunda fase de aplicação de pena não vislumbro a incidência de circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase de aplicação de pena, ausentes causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual torno definitiva a pena antes aplicada.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios de aplicação da pena privativa de liberdade, é fixada em 11 (onze) dias-multas, calculados unitariamente em um trigésimo do salário mínimo, reajustados a partir da data do fato, critério previsto no artigo 49, §2º, do Código Penal.

Em respeito ao estabelecido no artigo 33 e seguintes do Código Penal, considerando o quantum de pena aplicada, fixo, como regime inicial de cumprimento de pena, o aberto.

Pelos mesmos motivos, entendendo ser suficiente para a reprovação e prevenção do delito em comento, nos termos artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao réu por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, a ser pago à vítima, bem como prestação de serviço comunitário, em entidade a ser definida em sede de

execução, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade imposta.

Diante do exposto e o que mais dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o réu WILLIAN CÂNDIDO DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, às penas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multas, no valor mínimo unitário, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, conforme acima especificado, por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal.

Quanto aos bens apreendidos a fls. 52, diante do reduzido valor econômico, considerando que não houve interesse por parte do réu até o presente momento, autorizo a destruição, providenciando-se o necessário.

No que concerne à arma de fogo e os cartuchos apreendidos a fls. 53, tendo em vista o teor da certidão de fls. 66, no sentido de que estão relacionados aos autos do IP nº 1025/2018, autos nº 001224554-2018.8.26.0344, que tramitou pela E. 3ª Vara Criminal desta Comarca de Marília, nada a deliberar por este juízo.

Transitada em julgado esta decisão, providencie-se o necessário para o cumprimento da pena e oficie-se ao TRE, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observando o artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

Expeçam-se os demais ofícios e comunicações de praxe.

P.I.C.

Marília, 28 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA